

ANNO
CHRISTI
1215.XXXVI. Quod iudex possit interlocutoriam
& comminatoriam sententiam revocare.MS. Max.
De commi-
nationibus
& interlo-
cutionibus
litigantium
Ibid. c. 50.
Cum cessan-
te.

Cum cessante causa cesset effectus, statuimus ut siue iudex ordinarius, siue delegatus, aliquid comminando vel interlocuendo protulerit, quo executioni mandato alter litigantium gravaretur, & sano usus consilio, ab huiusmodi comminationis vel interlocutionis effectu destiterit, libere in causæ cognitione procedat, non obstante, si a tali comminatione vel interlocutione fuerit appellatum (dummodo non sit ex alia legitima causa suspectus) ne processus negotii frivolis occasionibus retardetur.

MS. Max.
De litteris
ad remotos
judices non
impetendis.
Corr. Impe-
trandis.
Ibid. l. 1.
tit. 2. de
Rescriptis
c. 28. Non-
nulli.XXXVII. De litteris non impetrandis ultra
duas dietas, & sine speciali mandato.

Nonnulli gratia sedis apostolicæ abutentes, litteras ejus ad remotos judices impetrare nituntur, ut reus fatigatus laboribus & expensis, liti cedere, vel importunitatem actoris redimere compellatur. Cum autem per iudicium injuriis aditus patere non debeat, quas juris observantia interdicat: statuimus, ne quis ultra duas dietas extra suam diocesim per litteras apostolicas ad iudicium trahi possit, nisi de assensu partium fuerint impetratæ, vel expressam de hac constitutione fecerint mentionem.

Ibid. §. 2.

Sunt & alii qui se ad novum genus mercimonii convertentes, ut vel sopitas possint fuscitare querelas, aut novas immittere quæstiones, fingunt causas, super quibus a sede apostolica litteras impetrant absque dominorum mandato, quas vel reo, ne propter eas laborum vel expensarum dispendio molestetur, aut actori, ut per ipsas adversarium indebita vexatione fatiget, venales exponunt. Cum autem lites restringendæ sint potius, quam laxandæ: hac generali constitutione sancimus, ut si quis super aliqua quæstione de cetero, sine mandato speciali domini, litteras apostolicas impetrare præsumserit, & litteræ illæ non valeant, & ipse tanquam falsarius puniatur: nisi forte de illis personis extiterit, a quibus non debet exigere de jure mandatum.

MS. Max.
De ordine
judicii, &
partium di-
ctis scriben-
dis.
Ibid. l. 1. tit.
19. de pro-
bationibus.
c. 11. Quo-
niam.XXXVIII. De scribendis oñis ut probari
possint.

Quoniam contra falsam assertionem iniqui iudicis innocens litigator quandoque non potest veram negationem probare, cum negantis factum per rerum naturam nulla sit directa probatio: ne falsitas veritati præjudicet, aut iniquitas præva-

A

λς'. Περὶ ἀπειλῶν καὶ συλλαλιῶν τῆς
δικαζομένων.

Επειδὴ παυθείσης τῆς αἰτίας παύει ἡ ἐν-
τέλεια, κατ' ἐξουσίαν ἵνα εἰάν ὁ τυκτικός χειρὶς,
ἢ ὁ ἀποσταλὴς, τι ἐπαπειλῶν ἢ μεταλαλῶν
προφέρει, ἵνα ἐξακολουθήσῃς * ἐν πολλῇς ὁ ἔτε-
ρῳ τῆς δικαζομένης βλαψείῃ. καὶ ὕγιει
χρῶμεν * συμβεβῆλ' ἀπὸ ταύτης τῆς ἀπειλῆς καὶ
μεταλαλιᾶς ἀποστῆ, ἐλθεῖν δὲ ἐν αὐτῇ τῇ
δὲ γνώσει προσηύχῃ. μὴ ἀντισταμένη εἰάν ἀπὸ
ταύτης τῆς ἀπειλῆς ἢ μεταλαλιᾶς ἐκκλητεύσῃ.
ἵνα μὴ μόνον εἴη ἐξ ἄλλης νομίμου αἰτίας ὑπο-
πτος ὥς ἂν μὴ ἡ ἀρεβασίς τῆς παραγματούσεως κε-
ναῖς αἰτίαις ἐραδυνῇ.

λζ'. Περὶ γραμμάτων εἰς τὰς ἀπόντας μακρὰν
χειρὶς μὴ ἐπιτελεζομένων.

Τινὲς χάριτι τῶ ἀποστολικῷ θρόνῳ παρεχό-
μενοι *, Γράμματι πρὸς τὰς μακρόθεν ὄντας
χειρὶς ἐπιτυχεῖν βιάζονται. ἵνα ὁ ἐναγόμενος,
κεκμηκὼς κόποις καὶ ἀναλώμασι, δίκη ὑποχω-
ρεῖν, ἢ τινὲς ἀντιρίαν τῶ ἐνάγοντος ἐξαγορά-
ζειν πεισφίχῃ. ἐπειδὴ δὲ ὅσα κρίσεως ὁ ἀδι-
κίαις βαρυνθεὶς * ὑπομένειν ἐκ ὀφείλει ταύτας,
ἃς ἡ τῶ δικαστῆς παρατήρησις κωλύει. κατ' ἐξου-
σίαν ἵνα μὴ τις ἐξω δύο ἡμεροσασίων ἀπὸ τῆς
ιδίας ἐνορίας δι' ἀποστολικῶν γραμμάτων εἰς κρί-
σιν ἐλκεῖσθαι δυνήσῃ, εἰ μὴ ἐκ συναινέσεως
τῆς μερῶν ἐπιτελεσθῶσιν, ἢ ῥητῶς ταύτης τῆς
δὲ γνώσεως μνημονεύσῃ.

Εἰσὶ καὶ ἄλλοι τινὲς, οἵτινες ἑαυτοὺς εἰς νέον
γῆν * παραγματούσεως ἐπιστρέφαντες, ἢ ἵνα τὴν
πεθνήσκουσαν διωκθῶσιν ἐξαισῶν ζητήσεις, ἢ
νέας ἐμβαλεῖν ζητήσεις, πλάττουσιν αἰτίας ἐφ'
ᾧ παρὰ τῶ ἀποστολικῷ θρόνῳ γράμματι ἐπι-
τυχάνουσιν ἀντὶ τῆς τῆς κυρίων ἐν πολλῇς. ἅπερ
ἢ τῶ ἐναγομένῳ, ἵνα μὴ δι' αὐτὴν τῆς κόπων
ἢ ἐξόδων βλάβη ὀχληθῇ, ἢ τῶ ἐνάγοντι,
ἵνα δι' αὐτὴν τὸν ἀντίδικον ἀπορροῇ κοπῶσει
διασείσῃ. ἐκτι-
θέασι. ἐπεὶ δὲ αἱ δίκαι πεισφίχταιι μᾶλλον
εἰσὶν ἢ χαυνώται. ταύτῃ τῇ γῆν δὲ ὁ δὲ
δεσπίζομεν, ἵνα εἰάν τις ἐπάνω τινὸς ζητήσεως
τῶ λοιπῶ χρεὶς εἰδικῇ τῶ κυρίως ἐντάλματος
ἀποστολικῶν γράμματι ἐπιτυχεῖν πλεονέσῃ, καὶ
αὐτὴ τῶ γράμματι μὴ ἰσχυέτωσαν, καὶ αὐτοὺς ὡς
παραγεγράφος τιμωρόσιν. εἰ μὴ ἴσως ἐξ ἐκεί-
νων τῶ ἀποστόλων εἴη, παρ' ὧν ἡ χρὴ ἀπαιτεῖ-
σθαι ἐκ δικῆς ἐν πολλῇ.

λθ'. Περὶ τῆς κρίσεως, καὶ ῥημάτων τῆς
μερῶν γραφισομένων.

Επειδὴ κατὰ τῆς πλαστικῆς ἐξήγησεως τῶ ἀδι-
κῶ χειρὶς ὁ ἀδίκῳ δικαζόμενῳ ποτὲ ἢ δύνα-
ται τινὲς ἀληθῆ ἀρνησιν καταστῆσαι, εἰς τὸ τῶ
ἀρνησάμενος ἔργον ἐκ τῆς τῶν παραγμάτων φύ-
σεως μηδεμίαν εἶναι ὁρῶν κατὰ τῶν. ἵνα μὴ
ἡ πλαστότης τῇ ἀληθείᾳ ἀποκρίνη, ἢ ἡ ἀδικία
προϊ-

ANNO
CHRISTI
1215.* Corr.
mandato
esse nom* Corr.
παρὰ τῶν* Sic L.
na intel-
xis ὅτι
is inter-
pres: is
est aditu-
hoc est,
petitus in
riis, par-
non debe-
per judi-
cium.
Idcirco
adiciatis
βαρύνει
injuriis
vatis.
υπομένει
pati, pr-
patere. I-
vero cor-
nat Lat
columna
ejusdem
dicis: b-
bet enim
pati.